CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

ENTRE :

TEVIA ÉNERGIE SAS, 26 BP 1377 Abidjan 26, immatriculée à la CNPS sous le numéro 299816, dont le siège social est situé au centre d'affaire Regus, immeuble plein ciel Boulevard Valéry Giscard d'Estaing (VGE), Marcory, Abidjan – Côte d'Ivoire, représentée par son Président, Monsieur **Christopher KOLOSINSKI**, ci-après **« le Client »** ;

ET :

Monsieur **N'DRI Koffi Roland**, né le 07/12/1996 à Bieby, domicilié à Abidjan … titulaire , de la carte nationale d'identité numéro C0115189209, ci-après **« le Prestataire »** ;

Ensemble « les Parties ».

Préambule. Le Client, société d'énergie solaire opérant en Côte d'Ivoire et membre d'un Groupe multi-entités, souhaite fiabiliser, automatiser et industrialiser son reporting, puis l'étendre au Groupe, avec Apache Superset comme outil central. Le Prestataire, professionnel indépendant de l'ingénierie des données, déclare disposer des compétences requises (au moins six ans d'expérience, SQL/PostgreSQL, Python, Apache Superset, Power BI, ERP/CRM, indicateurs de crédit). Il est convenu ce qui suit, conformément au droit ivoirien et à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général.

Article 1 – Objet et livrables

Le Prestataire conçoit, construit et met en service, en toute indépendance, l'infrastructure de données et les tableaux de bord du reporting du Client et du Groupe. Les livrables attendus sont :

Cadrage : recueil des besoins, cartographie des sources, architecture cible multi-entités et feuille de route.

Entrepôt et pipelines : entrepôt PostgreSQL ; flux ETL/ELT automatisés depuis l'ERP, les CRM, les systèmes de portefeuille et les outils commerciaux, avec contrôles de qualité et alertes.

Reporting : dictionnaire des indicateurs ; tableaux de bord Superset (Power BI si pertinent) couvrant les indicateurs financiers (CA, encaissements, marges, trésorerie, écarts budgétaires), opérationnels et commerciaux (ventes, installations, points de vente, stocks) et de crédit (portefeuille actif, PAR 30 à 120, recouvrement, créances douteuses, provisions) ; rapprochement avec la comptabilité.

Analyse : analyses du portefeuille et modèles d'aide à la décision (scoring, prévision des encaissements, détection d'anomalies), documentés.

Extension Groupe : consolidation et harmonisation du reporting des entités du Groupe.

Documentation et transfert de compétences aux équipes du Client.

Sont exclus : la gestion de personnel du Client, l'achat des licences et de l'hébergement, et toute décision de gestion ou de crédit, qui relèvent du Client.

Article 2 – Durée et recette

2.1 Le contrat est conclu pour une durée initiale d'un (1) mois, du 02 au 30 novembre 2026. Il est renouvelable par avenant écrit, qui fixe le volume d'intervention et la rémunération de la nouvelle période, sans tacite reconduction.

2.2 Le calendrier des livrables est fixé d'un commun accord en comité de suivi. Le Client dispose de dix (10) jours ouvrés pour accepter chaque livrable ou formuler des réserves motivées ; à défaut, le livrable est réputé accepté. La recette vérifie notamment l'exactitude des chiffres par rapprochement avec les sources et la comptabilité.

Article 3 – Exécution et indépendance

3.1 Le Prestataire organise librement son travail et ses méthodes, sans pouvoir disciplinaire du Client. Il n'occupe aucun poste dans l'organigramme du Client. Le présent contrat est un contrat de prestation et ne crée aucun lien de subordination.

3.2 Pour la période initiale du 02 au 30 novembre 2026, le volume d'intervention est fixé à quinze (15) heures par semaine, soit en moyenne trois (3) heures par jour ouvré. Le Prestataire répartit librement ces heures, en tenant compte des réunions du comité de suivi et des disponibilités des équipes du Client. En contrepartie, il perçoit une rémunération forfaitaire de quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (487 500) FCFA net pour cette période, dans les conditions de l'article 5.

3.3 Les Prestations sont exécutées à distance ou dans les locaux du Client à Abidjan, en mode mixte. Sur site, le Prestataire respecte les règles d'hygiène, de sécurité et d'accès du Client. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité des données, le Client met à la disposition du Prestataire les équipements et les accès techniques nécessaires à l'exécution des Prestations. Ces équipements et accès restent la propriété du Client, sont réservés à l'exécution des Prestations et sont restitués à la fin du contrat ; le Prestataire en assure la garde et les utilise conformément à la politique de sécurité du Client.

3.4 L'interlocuteur du Client est son Directeur IT & Data. Un comité de suivi se réunit tous les quinze jours pour valider l'avancement, les priorités et les livrables, sur proposition du Prestataire.

3.5 Le Prestataire peut accompagner techniquement le personnel du Client dans le cadre du transfert de compétences ; le Client en demeure seul employeur. Toute sous-traitance est interdite sauf accord express du client.

Article 4 – Obligations des Parties

4.1 Le Prestataire exécute les Prestations selon les règles de l'art, respecte les échéances convenues, conserve la traçabilité des traitements, remet un code documenté et versionné, respecte la politique de sécurité et le code de conduite du Client, et demeure en règle avec ses obligations fiscales et sociales.

4.2 Le Client fournit en temps utile les accès, données et documents nécessaires, met à disposition l'hébergement, PostgreSQL, Superset et les licences, désigne les responsables métiers des indicateurs et paie le prix.

Article 5 – Prix et paiement

5.1 Pour la période du 02 au 30 novembre 2026, le Client verse au Prestataire une rémunération forfaitaire de quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (487 500) FCFA net. Ce montant est ferme et inclut tous les frais du Prestataire, sauf déplacements hors d'Abidjan préalablement autorisés par écrit par le Client.

5.2 Le Prestataire facture à la fin de la période, avec un relevé des heures réalisées et des travaux effectués, validé par le Client. Les factures sont payables par virement à dix (10) jours de leur réception.

5.3 Le Prestataire supporte seul ses impôts et charges sociales. Le Client opère les retenues à la source prévues par le Code général des impôts selon le statut fiscal du Prestataire.

Article 6 – Confidentialité et données personnelles

6.1 Le Prestataire garde strictement confidentielles toutes les informations du Client et du Groupe (données commerciales, financières, de crédit et personnelles), pendant le contrat et après sa fin. Il les restitue ou les détruit à la fin du contrat.

6.2 Pour les données personnelles des clients, le Client est responsable du traitement et le Prestataire sous-traitant au sens de la Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013. Le Prestataire traite les données sur seule instruction du Client, en assure la sécurité (accès au moindre privilège, chiffrement, données de test pseudonymisées), ne les transfère pas hors de Côte d'Ivoire ni vers une autre entité du Groupe sans accord écrit, et notifie toute violation sous 48 heures.

6.3 Les modèles de scoring sont des outils d'aide à la décision ; toute décision concernant un client reste prise par le Client.

Article 7 – Propriété intellectuelle

Le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, pour le monde entier et pour la durée légale, tous les droits patrimoniaux sur les développements réalisés (code, pipelines, modèles de données, tableaux de bord, modèles statistiques, documentation), conformément à la Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016. La cession, comprise dans le prix, devient définitive au paiement complet et permet le déploiement dans toutes les entités du Groupe. Les outils préexistants du Prestataire restent sa propriété ; il en concède une licence gratuite et perpétuelle pour l'usage des livrables.

Article 8 – Garantie et responsabilité

8.1 Le Prestataire garantit la conformité des livrables et l'absence d'atteinte aux droits de tiers. Il corrige gratuitement les anomalies signalées dans les trois (3) mois suivant la recette.

8.2 Il n'est pas responsable des erreurs provenant des données sources du Client qu'il a signalées ou qui n'étaient pas détectables. Hors faute lourde, violation de l'article 6 ou atteinte aux droits de tiers, sa responsabilité est limitée au montant total HT du contrat. Il justifie d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

Article 9 – Résiliation et force majeure

9.1 En cas de manquement grave, chaque Partie peut résilier le contrat quinze (15) jours après une mise en demeure restée sans effet. Le Client peut aussi y mettre fin à tout moment avec un préavis de quinze (15) jours, en payant les prestations réalisées.

9.2 En fin de contrat, le Prestataire remet tous les livrables en l'état, assure une passation documentée et restitue les accès.

9.3 Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à la force majeure. Au-delà de trente (30) jours d'empêchement, chaque Partie peut résilier sans indemnité.

Article 10 – Non-sollicitation

Pendant le contrat et douze (12) mois après, aucune Partie ne sollicite ni n'embauche un collaborateur de l'autre ayant participé aux Prestations, sauf accord écrit.

Article 11 – Droit applicable et litiges

Le contrat est régi par le droit ivoirien et les Actes uniformes OHADA. À défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours, tout litige est soumis au Tribunal de Commerce d'Abidjan.

Article 12 – Dispositions générales

Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit. Le Prestataire ne peut céder le contrat sans accord écrit du Client. La nullité d'une clause n'affecte pas les autres. Les notifications se font par écrit aux adresses ci-dessus.

Fait à Abidjan, le 29 octobre 2026, en deux exemplaires originaux.

Pour TEVIA ÉNERGIE	Pour le Prestataire
Christopher KOLOSINSKI	**N'DRI Koffi Roland**